

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO
DE TITULARES CONDOMINIO
STELLA MARIS

Demandantes,

v.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
COMPAÑÍA A,

Demandados

CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899

SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS Y
ART 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS

CONTESTACION A LA DEMANDA Y RECONVENCION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN la parte demandada, **Corporación Colón Prieto** (en adelante “Corporación”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente, exponen, alegan y solicitan:

1. La alegación **número 1.1** de la demanda no requiere alegación responsiva por ser tratarse de una solicitud de la parte demandante. De requerir alegación responsiva, se niega por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
2. La negación **número 1.2** de la demanda, no requiere alegación responsiva por tratarse de una solicitud de la parte demandante. No obstante, se aclara que con la concesión de la demanda de epígrafe no se devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original. Se alega afirmativamente que la **fachada externa del edificio en el área de los penthouse**, fue previamente alterada por una construcción en el apartamento 10-B, el cual se encuentra paralelo y en el mismo piso del apartamento 10-A perteneciente al demandado. **Dicha fachada externa del edificio actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.**
3. La alegación **número 1.3** de la demanda, no requiere alegación responsiva por tratarse de una solicitud de la parte demandante. No obstante, se alega afirmativamente que el permiso de construcción del demandado fue validado por la oficina de Permisos del Municipio de SJ en la querella 250P-67486QC-SJ.

4. La alegación **número 2** de la demanda no requiere alegación responsiva, por tratarse de citas legales; en todo caso de requerirla se niegan por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
5. La alegación **número 3** de la demanda no requiere alegación responsiva por tratarse de las circunstancias de la parte demandante. De requerirse alegación responsiva, se niega por falta de conocimiento y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
6. La alegación **número 4** de la demanda se acepta.
7. La alegación **número 5** de la Demanda no requiere alegación responsiva por no tratarse de la parte demandada; en todo caso de requerirla se niegan por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
8. Se aceptan las alegaciones **número 6 y 7** de la demanda.
9. Se niega la alegación **número 8** de la demanda, según se encuentra redactada. Se acepta únicamente que la parte demandada realizó obras de remodelación en el Apartamento 10-A. No obstante, se niega categóricamente que dichas obras realizadas consistieron en demoliciones. Se niega el resto del párrafo por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
10. Se acepta la alegación **número 9** de la demanda, en cuanto a la obtención de un permiso de construcción. No obstante, se niega categóricamente toda alegación en cuanto al término demolición en todas las alegaciones. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
11. Se niega la alegación **número 10** de la demanda según se encuentra redactada. Se alega afirmativamente que el permiso específicamente expresa que el dueño de la obra es Colón Prieto Corporation, y se expresa la dirección del demandado, Apto 10A Santurce Cond. Stella Maris San Juan, Puerto Rico, 00907. De manera que dicho permiso no es a favor del Condominio Stella Maris, según se alega. Se aclara que en todo caso el permiso contiene un error subsanable por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos, al colocar un número de catastro correspondiente a la parcela y finca matriz del Condominio.
12. Se acepta la alegación **número 11** de la demanda, como una cuestión de derecho.
13. Se acepta la alegación **número 12** de la demanda en parte. Se niega categóricamente

toda alegación en cuanto al término demolición.

14. Se niega la alegación **número 13** de la demanda. Se alega afirmativamente, que por información y creencia el demandado no ha realizado alteraciones a la fachada. Se niega de manera categórica por falsedad, que se hayan contruidos nuevos pisos, ni se hayan apropiado de elementos comunes. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
15. Se niega la alegación **número 14** de la demanda. Se niega haber realizado obras de demolición y construcción que alteraron elementos comunes. Se alega afirmativamente que el 27 de enero de 2025 se presentaron a la Junta de Directores unas medidas cautelares necesarias para la seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris. Se niega el resto del párrafo por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
16. Se niega la alegación **número 15** de la demanda. Se niega haberse apropiado y menoscabado elementos comunes generales y que no se halla hecho un estudio estructural. Se desconoce la votación de los titulares. Por otro lado, la Parte Demandante no ha producido prueba alguna que sustente las alegaciones allí contenidas. Hasta que no se lleve a cabo el descubrimiento de prueba, la Parte Compareciente se ve imposibilitada de brindar alegación en cuanto a lo alegado por la Parte Demandante.
17. Se niega la alegación **número 16** de la demanda según redactada. Se niega categóricamente haber realizado obras de demolición y construcciones ilegales. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
18. Se niega la alegación **número 17** de la demanda. Se niega haber realizado la instalación de un “falso techo” sin una certificación estructural de un ingeniero y se niega la construcción de un nuevo piso y haber alterado sustancialmente la fachada externa del edificio. Se alega afirmativamente que la **fachada externa del edificio en el área de los penthouse**, fue previamente alterada por una construcción en el apartamento 10-B, el cual se encuentra paralelo y en el mismo piso del apartamento 10-A perteneciente al demandado. **Dicha fachada externa del edificio actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado**

- original.** Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
19. Se niega la alegación **número 18** de la demanda tal y como está redactada. La foto fue tomada ilegalmente invadiendo la intimidad de los titulares en una propiedad privada. Se alega que la foto ilustra materiales para los trabajos de remodelación. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
20. Se niega la alegación **número 19** de la demanda tal y como está redactada. Se niega por falsedad la alegación de haber creado un piso adicional y haber afectado la fachada externa del Condominio. **La fachada externa del edificio actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.** Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
21. La alegación **número 20** no requiere alegación responsiva. De requerirse, se niega por falta de información y por ser un asunto de derecho sujeto a interpretación.
22. Se niega la alegación **número 21** de la demanda. Hasta que no se lleve a cabo el descubrimiento de prueba, la Parte Compareciente se ve imposibilitada de brindar alegación en cuanto a lo alegado por la Parte Demandante.
23. Se niega la alegación **número 21** de la demanda. Hasta que no se lleve a cabo el descubrimiento de prueba, la Parte Compareciente se ve imposibilitada de brindar alegación en cuanto a lo alegado por la Parte Demandante.
24. Se acepta la alegación **número 23** de la demanda. Se alega afirmativamente que se tuvieron que tomar medidas cautelares necesarias para la seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, **Caso Número SJ2022CV08480**. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
25. Se acepta la alegación **número 24** de la demanda, únicamente en cuanto a que los trabajos mencionados fueron los expuesto literalmente en la carta. Se niega el resto del párrafo por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
26. Se niega la alegación **número 25** de la demanda según redactada. **La parte demandante omite acomodaticiamente que la fachada externa del edificio**

- actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado** original. Se alega afirmativamente que la terraza del piso 10 del apartamento no contenía ventanas y que hubo la necesidad de instalarlas por un asunto de seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, **Caso Número SJ2022CV08480**. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
27. Se acepta la alegación **número 26** de la demanda en parte. Se niega la apropiación de elementos comunes. Se alega afirmativamente que la fachada externa del edificio actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original. Por otro lado, la parte demandante hace caso omiso a la necesidad de tomar medidas de seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y la necesidad de corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, Caso Número **SJ2022CV08480**. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
28. Se niega en parte la alegación **número 27** de la demanda tal y como está redactada. Se niega la alteración sustancial de la fachada externa del condominio. Se alega afirmativamente que **la fachada externa del edificio en el área de los penthouse, actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.** Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
29. Se niega en parte la alegación **número 28** de la demanda tal y como está redactada. La parte demandante hace caso omiso a la necesidad de tomar medidas de seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y la necesidad de corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, Caso Número **SJ2022CV08480**. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
30. Se niega la alegación **número 29** de la demanda, tal y como está redactada. La parte demandante omite acomodaticamente que la fachada del apartamento 10-B que se

encuentra paralelo y en el mismo piso del apartamento del demandado, **se encuentra alterada**. Además, se alega afirmativamente que **se tuvieron que tomar medidas cautelares necesarias para la seguridad de vida y propiedad** en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, **Caso Número SJ2022CV08480**.

31. Se niega la alegación **número 30** de la demanda, tal y como está redactada. Se niega la alteración sustancial de la fachada externa del condominio. **La fachada externa del edificio en el área de los penthouse, actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.** Además, se alega afirmativamente que se tuvieron que tomar medidas cautelares **necesarias para la seguridad de vida y propiedad** en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, **Caso Número SJ2022CV08480**. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.

32. Se niega la alegación **número 31** de la demanda, tal y como está redactada. Se niega la alteración sustancial de la fachada externa del condominio. **La fachada externa del edificio en el área de los penthouse, actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado** original. Además, se alega afirmativamente que se tuvieron que tomar medidas cautelares **necesarias para la seguridad de vida y propiedad** en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, **Caso Número SJ2022CV08480**. Se niega el resto del párrafo por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.

33. Se niega la alegación **número 32** de la demanda, tal y como está redactada. La parte demandada mediante comunicaciones escritas le ha informado en dos ocasiones al demandante que se encuentra en la mejor disposición dialogar para aclarar dudas y atender la solicitud de cualquier información adicional que interesen o cualquier asunto que deseen traer a nuestra atención, y todas han sido ignoradas. Por otro lado, la Parte Demandante no ha producido prueba alguna que sustente las alegaciones allí

contenidas.

34. Se niega la alegación **número 33** de la demanda, tal y como está redactada. Se niega que las gestiones extrajudiciales no hayan sido respondidas por el demandado. Se alega afirmativamente que la parte demandada mediante comunicaciones escritas le ha informado en varias ocasiones al demandante, que se encuentra en la mejor disposición dialogar para aclarar dudas y atender la solicitud de cualquier información adicional que interesen o cualquier asunto que deseen traer a nuestra atención, y todas han sido ignoradas. La Parte Demandante no ha producido prueba alguna que sustente las alegaciones allí contenidas.
35. Se niega la alegación **número 34** de la demanda, tal y como está redactada. Se niega la alteración sustancial de la fachada externa del condominio. **La fachada externa del edificio en el área de los penthouse, actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.** Además, se alega afirmativamente que se tuvieron que tomar medidas cautelares necesarias para la seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, **Caso Número SJ2022CV08480.**
36. Se niega la alegación **número 35** de la demanda no requiere alegación responsiva por ser una súplica e interpretación de la parte demandante. Sin embargo, se alega afirmativamente que no se está afectando el derecho de la parte demandante al uso y disfrute de su propiedad. Se alega afirmativamente que se tuvieron que tomar medidas cautelares necesarias para la seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, **Caso Número SJ2022CV08480.**
37. Las alegaciones **número 36 al número 52** no requieren alegación responsiva por referirse a cuestiones de derecho sujetas a interpretación. De requerir alegación responsiva, se niega por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
38. Las alegaciones **número 53, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4 y 53.5** de la demanda no requieren alegación responsiva por tratarse de suplicas de la parte demandante. De requerirse,

se niegan categóricamente por no proceder el remedio interdictal según solicitado al **existen controversias de hecho y de derecho que tienen que dilucidarse en el curso ordinario de la demanda, cuya controversia está directamente relacionada,** tanto a las medidas cautelares necesarias para la seguridad de vida y propiedad en el Condominio Stella Maris, como la controversia sobre filtraciones en el apartamento 9-A, **que son parte de la demanda en el Caso Número SJ2022CV08480.** Además, se alega afirmativamente que **la fachada externa del edificio en el área de los penthouse, actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.**

39. Las alegaciones **número 54** al **número 67** de la demanda no requiere alegación responsiva por referirse a cuestiones de derecho sujetas a interpretación. De requerir alegación responsiva, se niega por falta de información y/o creencia para corroborar la corrección de lo alegado.
40. Se niegan las alegaciones **número 68 y 69** de la demanda. Se alega afirmativamente que el permiso específicamente expresa que el dueño de la obra es Colón Prieto Corporation, y se expresa la dirección del demandado, Apto 10A Santurce Cond Stella Maris San Juan, Puerto Rico, 00907. De manera que dicho permiso no es a favor del Condominio Stella Maris, según se alega. Se aclara que en todo caso el permiso contiene un error subsanable por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos, al colocar un número de catastro correspondiente a la parcela y finca matriz del Condominio.
41. Se niega la alegación **número 70** de la demanda. Se alega afirmativamente que el permiso de construcción del demandado fue validado por la oficina de Permisos del Municipio de SJ en la querella 250P-67486QC-SJ. Por otro lado, la parte demandante no ha presentado prueba alguna que sustente las alegaciones allí contenidas.
42. Se niega categóricamente la alegación **número 71** de la demanda. Se alega afirmativamente que el rótulo que fue instalado originalmente cumple con el tamaño y forma establecida por ley y el mismo fue removido por terceras personas.
43. Se niega la alegación **número 72** de la demanda tal y como está redactada. Se alega afirmativamente que el permiso de construcción fue enmendado y el número de

permiso cambió.

44. Se niega la alegación **número 73** de la demanda tal y como está redactada. Se alega afirmativamente como cuestión de derecho, que los permisos no están autorizados a alterar la fachada. **La fachada externa del edificio en el área de los penthouse, actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.** Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
45. Se niega la alegación **número 74** de la demanda tal y como está redactada. Se alega afirmativamente que la remodelación del apartamento 10-A cuenta con un permiso de construcción válido. Se niega la alegación de apropiación de elementos comunes y de cambio sustancial de la fachada. Se alega afirmativamente que **la fachada externa del edificio en el área de los penthouse, actualmente se encuentra alterada por el apartamento 10-B y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original.** La parte demandante hace caso omiso a la necesidad de tomar medidas de seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y la necesidad de corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, Caso Número **SJ2022CV08480**. Se adopta por referencia lo alegado en todos los párrafos anteriores.
46. La alegación **número 75** de la demanda no requiere alegación responsiva y de requerirla, se niega.
47. Se niega categóricamente la alegación **número 76** de la demanda por falsedad. **La parte demandada ha sido víctima de persecución, selectividad, hostigamiento, acecho y discrimen por los demandantes y otros titulares que forman o han formado parte de la Junta de Directores del Condominio Stella Maris que han actuado de manera coordinada en su contra, llegando a radicar hasta cuatro (4) acciones judiciales y administrativas relacionadas a la remodelación del apartamento 10-A. En todo momento y en todas las acciones en contra del demandado, se ha intentado cooperar y establecer un dialogo para atender y resolver los consistentes e insaciables requerimientos de la demandante y todas las iniciativas de buena fe han sido rechazadas o ignoradas por los demandantes.**

48. Se niega la alegación **número 77** de la demanda por falsedad. La persecución, selectividad, hostigamiento, asecho y persecución viciosa contra la parte demandada **ha llegado al extremo de radicar temerariamente la presente demanda, a sabiendas de que se está atendiendo la misma controversia en otros foros, incluyendo en la demanda en el Caso Número SJ2022CV08480, donde se encuentra como tercero demandado y cuenta con otra representación legal.**
49. Se niega la alegación **número 78** de la demanda por falsedad. Se niega la alegación de temeridad. La persecución, selectividad, hostigamiento, asecho y persecución viciosa de la parte demandante los ha llevado a **rechazar o ignorar de manera festinada todas las alternativas presentadas de buena fe por la parte demandada.**
50. Se niega la alegación **número 79** de la demanda por falsedad. La parte demandante a sabiendas de que existen otras tres (3) acciones relacionadas a la controversia del caso de epígrafe, viciosa y temerariamente presentaron la presente causa de acción.
51. Se niega la alegación **número 80** de la demanda. Se alega afirmativamente que procede la imposición de honorarios por temeridad a la parte demandante, por provocar múltiples pleitos en el Tribunal sobre un mismo asunto, afectando las labores en el tribunal y la economía procesal.
52. La alegación **número 81** de la demanda no requiere alegación responsiva, y de requerirla se niega.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

53. La demanda según redactada, deja de exponer una reclamación valida en Derecho que justifique la concesión de un remedio.
54. La parte aquí compareciente se reserva el derecho de traer al pleito cualquier otra parte que pudiera responderle directa o indirectamente por los hechos alegados en la demanda.
55. La demanda presentada por la parte demandante se encuentra prescrita y/o caducada.
56. Se niega toda alegación no específicamente admitida.
57. La Demanda no aduce hechos que especifiquen la concesión de un remedio
58. Se adopta por referencia todo lo alegado en la contestación aquí presentada.
59. Cualquier alegación que no haya sido contestada en este escrito por error o inadvertencia, debe entenderse como negada.

60. Inexistencia de acto u omisión culposo o negligente atribuible a la parte demandada compareciente.
61. El demandante no viene con las manos limpias, toda vez que esconde y/o omite a su conveniencia que el demandado tomo medidas de seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris y la necesidad de corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, Caso Número **SJ2022CV08480**.
62. La Parte Demandante ha dejado de acumular una parte indispensable.
63. La parte demandante no mitigo los daños que alega.
64. Los daños alegados en la demanda son inexistentes y en la alternativa, de estos existir, no guardan proporción alguna con la cuantía reclamada.
65. La parte demandante es temeraria al hacer su reclamo
66. Aceptación como finiquito.
67. Impedimento y falta de causa.
68. Autorización, pago y exoneración.
69. La Junta de Directores y el Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris, responde bajo Ley de Propiedad Horizontal por la persecución, selectividad, hostigamiento, acecho y discrimen al demandado.
70. La Junta de Directores y el Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris, responde al demandado por las acciones y omisiones que impidieron y continúan impidiendo el uso y disfrute de su propiedad
71. La parte aquí compareciente se reserva el derecho de levantar cuantas defensas afirmativas sean necesarias y que pudieran surgir de la investigación más detallada que se está llevando a cabo con relación a los hechos alegados en la demanda y/o que surjan del procedimiento de descubrimiento de pruebas.
72. La parte aquí compareciente se reserva el derecho de traer al pleito cualquier otra parte que pudiera responderle directa o indirectamente por los hechos alegados en la demanda.
73. La parte demandada, se reservan el derecho de enmendar la Contestación a la Demanda y las defensas afirmativas de ser necesario. En adición, se reservan el derecho a suplementar o añadir información adicional a esta contestación, que pueda

surgir como producto del descubrimiento de prueba.

RECONVENCIÓN

1. El Condominio Stella Maris tiene dos (2) penthouse de dos niveles cada uno, identificados como apartamento 10-A y apartamento 10-B.
2. El demandado – re conveniente es dueño del apartamento 10-A. Dicho apartamento o penthouse tiene una terraza abierta en el **primer piso**, la cual para evitar caídas cuenta con una baranda o vuelo alrededor de la terraza de **36 pulgadas de alto (Anejo 1)**.
3. El **segundo piso** del apartamento 10-A también tiene una terraza abierta la cual, para evitar caídas, cuenta con una baranda o vuelo alrededor de la terraza de **32.5 pulgadas de alto (Anejo 2)**.
4. Las barandas o vuelo alrededor de ambas terrazas forman parte de la estructura y la fachada del condominio y **pertenecen a la parte demandante – reconvenida**.
5. Las barandas o el vuelo son parte de la estructura del condominio y es un elemento común general del condominio, según dispuesto en la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020 y la Escritura Matriz.
6. Las barandas o los vuelos en ambas terrazas **no cumplen con el estándar mínimo de seguridad**.
7. La **Sección 1015.3** del International Property Management Code (IPMC) establece que las barandas deben tener una **altura mínima de 42 pulgadas** medidas verticalmente, la baranda o vuelo de la terraza del primer piso tiene una altura de **36 pulgadas** y la del segundo piso tiene una altura de **32.5 pulgadas**.
8. Las barandas o el vuelo de ambas terrazas **pertenecientes al demandante – reconvenido, no cumplen con el estándar mínimo de seguridad** en violación a la Reglamentación del International Property Management Code (IPMC).
9. Además, la reglamentación de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA)¹, en cuanto al sistema de protección de caídas, establece en la **Sección 1910.29 (b) (1)** que el mínimo de altura permitida es de 39 pulgadas y el máximo permitido son 45 pulgadas.

¹ 1810 del Título 29 del Código de Reglamentos Federales (CFR) de los Estados Unidos.

10. Las barandas o el vuelo de ambas terrazas **pertenecientes a la parte demandante – reconvenida, no cumplen con el estándar mínimo de seguridad** en violación a la Reglamentación de OSHA.
11. Ambas terrazas del apartamento 10-A forman parte del penthouse del Condominio Stella Maris, el cual se encuentra localizado a la orilla de la playa del condado **donde es impactado constantemente por fuertes vientos.**
12. El incumplimiento de la parte demandante – reconvenida con las medidas mínimas de seguridad requeridas por (IPMC) y (OSHA) en las barandas o el vuelo del condominio en el área del penthouse, pone en riesgo la seguridad y la vida de familiares, visitantes y empleados que acudan al apartamento 10-A.
13. Las barandas o vuelos de ambas terrazas constituyen un peligro atrayente tanto para los nietos de los demandados,² como los niños que visiten con sus padres el apartamento.
14. El incumplimiento de las medidas mínimas de seguridad requeridas por (IPMC) y (OSHA) en las barandas o el vuelo del condominio en el área del apartamento 10-A, constituye una **negligencia crasa** que expone tanto a la parte demandada – reconvenida como a la parte demandante – reconvenida, a ser objeto de demandas y reclamaciones en caso de daños sufridos por cualquier accidente a consecuencia del incumplimiento con las medidas mínimas de seguridad requeridas.
15. La parte demandante – reconvenida está obligada a cumplir a con la reparación de las barandas o el vuelo de las terrazas del apartamento 10-A para colocarlas en cumplimiento con las medidas mínimas de seguridad requeridas por (IPMC) y (OSHA).
16. Los costos de construcción para colocar las barandas o el vuelo de las terrazas del apartamento 10-A en cumplimiento con las medidas mínimas de seguridad requeridas por (IPMC) y (OSHA) se estiman en \$47,125.48 (**Anejo 3**)
17. El incumplimiento de la parte demandante – reconvenida con las medidas mínimas de seguridad requeridas por (IPMC) y (OSHA), le han limitado a la parte demandada – reconvenida el uso y disfrute de su propiedad en el área de las terrazas, ocasionándole daños que se estiman en \$93,296.00.
18. El incumplimiento de la parte demandante – reconvenida con las medidas mínimas de seguridad requeridas por (IPMC) y (OSHA) le ha provocado a los componentes de la

² Nietos de los componentes de la Corporación Colón Prieto.

parte demandada – re conveniente sufrimientos y angustias mentales, ante el peligro inminente de que sus nietos y cualquier visitante pueda sufrir una caída desde el penthouse, los cuales se estiman en \$100,000.00.

19. En el caso de Martínez Suarez v. Garden Hills, 556 F. Supp. 3d 1 el Tribunal expone criterios importantes sobre las consecuencias jurídicas si no se cumple con el International Building Code (IBC). Establece que se estaría incurriendo negligencia bajo el Art. 1536 **por un diseño negligente**, mantenimiento deficiente o **falta de advertencia de condiciones peligrosas**. También, menciona que la responsabilidad es compartida entre arquitectos, contratistas y la administración si no se sigue el estándar de cuidado del IBC o no se supervisa adecuadamente la ejecución del diseño.
20. El Tribunal hace una distinción entre negligencia por diseño vs negligencia por mantenimiento. **Negligencia por diseño ocurre cuando la propiedad es insegura desde su concepción y se basa en un plano o diseño original que no crea un entorno seguro y aun así, se construyó conforme al diseño.**

SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN:

21. Los dos (2) penthouse de dos niveles cada uno (apartamento 10-A y apartamento 10-B) se encuentran localizados en el Condominio Stella Maris.
22. El apartamento **10-A** tiene una cabida de **109.40 en metros cuadrados** y el apartamento **10-B** tiene una cabida de **149.00 metros cuadrados**.
23. El cargo por concepto de cuota de mantenimiento que le cobra la parte demandante – reconvenida a todo titular, es proporcional a la cabida por metros cuadrados de cada apartamento del condominio.
24. El cargo por concepto de cuota de mantenimiento que la parte demandante – reconvenida cobra por el apartamento 10-A perteneciente al demandado – re conveniente es de \$693.84 mensuales, mientras que el pago de la cuota de mantenimiento que le cobra al apartamento 10-B es de \$475.28 mensuales.
25. La parte demandante - reconvenida le está cobrando al demandado – re conveniente una cantidad mayor a la que le corresponde desde que adquirió el apartamento 10-A.
26. La parte demandante – reconvenida le adeuda a la parte demandada – re conveniente una cantidad aproximada y no menor de \$12,239.36 por cobro en exceso de la cuota de mantenimiento.

TERCERA CAUSA DE ACCIÓN:

27. La demanda de Edward Joseph Fitzgerald III y Kathryn Susan Huber Fitzgerald vs. Corporación Colón Prieto vs. la **Junta de Directores Consejo de Titulares Condominio Stella Maris**, **tercero demandado, Caso Número SJ2022CV08480, en la Sala 505**, está relacionada a una controversia por unas filtraciones en el apartamento 9-A y la terraza abierta del primer piso del apartamento 10-A.
28. Luego del demandado – re conveniente cumplir con una **Sentencia Parcial por Estipulación** que disponía para el sellado del piso de la terraza del primer nivel del apartamento 10-A y la certificación de un ingeniero estructural, entre otras medidas remediales, salió a relucir un aparente **daño en el drenaje comunal localizado en medio del piso de la referida terraza, el cual pertenece al Consejo de Titulares Condominio Stella Maris, que es la parte demandante – reconvenida en el caso de epígrafe.**
29. Por información y creencia el flujo de agua de lluvia a través del drenaje comunal ha provocado filtraciones en el apartamento 9-A y otros apartamentos inferiores en el condominio.
30. El agua de lluvia que discurre por el drenaje comunal, entra por un espacio abierto en el techo de la terraza del primer piso del apartamento 10-A y por los laterales de la terraza.
31. Para evitar el contacto directo del agua de lluvia que cae en la terraza abierta y que discurre por el drenaje comunal, fue necesario cubrir el techo abierto y el vuelo alrededor de la terraza del primer piso del apartamento 10-A como medida cautelar provisional y experimental.
32. Con la implementación de las medidas cautelares provisionales de cubrir el techo abierto de la terraza y el área del vuelo alrededor de la terraza, no se han reportado filtraciones en el apartamento 9-A y otros apartamentos inferiores.
33. Así las cosas, la parte demandada – re conveniente mediante carta del 27 de enero de 2025, notificó la necesidad inmediata de implementar unas medidas cautelares en protección de vidas y propiedad en el Condominio Stella Maris, relacionadas al incumplimiento con las medias mínimas requeridas en el vuelo del condominio del área del apartamento 10-A, y la instalación de un “falso techo” en el espacio abierto en el techo de la terraza del primer piso del apartamento 10-A para evitar filtraciones en

apartamentos inferiores; pero la parte demandante – reconvenida hizo caso omiso a la reclamación.

34. En la carta del 27 de enero de 2025 la parte demandada – re conveniente se puso a la mejor disposición de dialogar sobre la necesidad de implementar las medidas cautelares y aclarar dudas o atender la solicitud de cualquier información adicional y la parte demandante – reconvenida hizo caso omiso al dialogo (Anejo 4).
35. Ante la falta de disposición al diálogo, el 3 de febrero de 2025 la parte demandada - re conveniente cursó una segunda carta dirigida a resolver un problema recurrente de filtración en el apartamento 9-A y un serio problema de seguridad con las medias mínimas requeridas en el vuelo del condominio, que expone a todos los titulares que componen el Consejo de Titulares, a demandas y reclamaciones en caso de alguna persona sufrir daños, pero la parte demandante – reconvenida también hizo caso omiso (Anejo 5).
36. Las controversias de la demanda de epígrafe sobre cierre del espacio abierto en el techo de la terraza y el vuelo del apartamento 10-A del condominio, están directamente relacionado a las alegaciones de la demanda del Caso Número SJ2022CV08480, que se ventila en la Sala 505.
37. El control de los daños reclamados en el **Caso Número SJ2022CV08480**, por un alegado problema recurrente de filtración en el apartamento 9-A a través del drenaje comunal perteneciente a la parte aquí demandante - reconvenida, depende de la implementación de las medidas cautelares tomadas en el apartamento 10-A, las cuales están directamente relacionadas a las alegaciones de cambio de fachada del caso de epígrafe.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal, tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **NO HA LUGAR** la demanda de epígrafe y **HA LUGAR** la Reconvención y en su consecuencia, **(1)** ordene a la parte demandante – reconvenida a reconstruir las barandas o el vuelo de las terrazas del apartamento 10-A a un costo aproximado de **\$47,125.48**, para colocarlas en cumplimiento con las medidas mínimas de seguridad requeridas por (IPMC) y (OSHA); **(2)** condene a la pate demandante – reconvenida al pago de los daños reclamados estimados en **\$193,296.00**, más **\$10,000.00** por concepto de honorarios de abogado, o en la alternativa, **(3)** condene a la pate demandante – reconvenida a un pago de no

menos de \$12,239.36, por concepto de cuotas de mantenimiento cobradas en exceso, o en la alternativa; **(4)** se ordene la consolidación del presente caso con el **caso SJ2022CV08480** o en la alternativa, **(5)** desestime el remedio interdictal y refiera la controversia a continuar el proceso ordinario de demanda; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 11 de abril de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.

2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge

Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com